

금융회사의 고위험 금융투자상품에 대한 상품조사·숙지의무 가이드라인

2016. 12.



금 융 감 독 원

1. 상품조사·숙지의무의 개념

가. 개념

- ☐ 상품조사·숙지의무(Know-Your-Product Rule)는 금융투자상품을 제조·판매하는 과정에서 그 상품을 판매하는 금융회사 및 금융회사 직원이
 - 금융투자상품의 특징·위험 등 상품에 대한 내용을 조사하고 그 내용을 숙지하여 제대로 이해하는 일련의 과정을 의미
- ☐ 이는 자본시장법 제46조 및 제47조에 따른 적합성원칙과 설명의무를 제대로 이행하기 위한 전제조건에 해당함

나. 필요성

- ☐ 직원이 투자자에게 적합한 금융투자상품인지 판단하고, 투자자가 금융투자상품의 내용을 이해할 수 있도록 설명하기 위해서는 금융투자상품에 대해 숙지하고 있어야 함
 - 법원의 판례*도 금융회사는 금융투자상품에 대한 충분하고 신뢰할 수 있는 기초자료와 정보를 조사·수집하고,
 - 직원들을 대상으로 자료를 제공하면서 교육 등의 방법으로 이해할 수 있도록 할 의무가 있음을 인정한 바 있음

* 대법원 2011.7.28. 선고 2010다76368, 서울중앙지방법원 2012.10.25. 선고 2012가합21732 판결 등

2. 상품조사·숙지의무의 운영

가. 적용대상 고위험 금융투자상품의 범위

☐ 일반투자자 대상으로 판매하는 아래의 고위험 금융투자상품에 대해 상품조사·숙지의무를 우선 적용하되, 다른 금융투자상품에 대해서도 적용할 수 있음

① 파생결합증권

② 파생결합증권을 주된 투자대상으로 하는 집합투자증권
(주가연계펀드(ELF) 등)

③ 파생상품펀드(자본시장법 제93조제1항에 따른 집합투자기구의 집합투자증권)

④ 상기 ① ~ ③의 금융투자상품을 편입한 신탁상품(ELT 등)

나. 고위험 금융투자상품에 대한 조사

☐ 금융회사는 상기 금융투자상품을 제조·판매하는 경우 이에 대한 합리적인 수준의 조사를 수행하고,

○ 다른 금융회사가 제조한 금융투자상품을 판매할 때는 판매하는 금융회사가 조사를 수행

○ 다만, 당사 또는 타 금융회사가 기존에 유사한 금융투자상품을 판매하였다거나, 타 금융회사 등에 의해 작성된 상품자료가 있다는 이유 등으로 상품조사를 생략하는 것은 부적절함

☐ 조사시에는 상품의 구조, 특징, 위험, 비용, 제조회사에 관한 사항 등 다양한 요소를 고려하고(별첨 참조),

- 상품출시 전 금융소비자보호 업무 매뉴얼의 「상품개발 관련 체크리스트」를 통해 조사여부를 자체 점검

<상품개발관련 체크리스트 반영 예시>

구분	점검항목 및 내용	점검결과						
소비자 피해 예방	⑧ 불완전판매 예방 • 파생결합증권 등 고위험 금융투자상품에 대해 상품의 특징, 내용 및 위험 등에 대한 조사를 수행하였습니까?	<table><tr><td>양호</td><td>보통</td><td>미흡</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	양호	보통	미흡			
양호	보통	미흡						

다. 상품숙지자료의 작성

(1) 작성 원칙

- ☐ 금융회사의 상품개발관련부서는 상품조사결과 등을 기초로 직원들이 상품의 내용을 숙지할 수 있는 자료(이하 '상품숙지자료')를 작성
 - 상품숙지자료는 상품조사결과 등의 관련 자료를 토대로 금융투자상품의 수익·위험 등의 내용을 객관적이고 균형 있게 담아야 함
- ☐ 다만, 판매촉진 등을 목적으로 긍정적인 측면을 지나치게 강조하는 내용 등을 기재하는 것은 적절하지 않으며,
 - 동 자료는 직원숙지자료이므로 별도 심의없이 고객에게 설명 목적으로 제공하는 것은 적절하지 않음
- ☐ 한편, 상품제조과정에서 작성된 투자설명서 또는 공시서류(증권신고서 등) 등에 상품 내용이 충분히 반영되어 있는 경우에는 상기 자료를 상품숙지자료로 사용할 수 있고,

- 투자설명서 등에 포함되지 않은 상품의 내용은 별도의 자료를 작성하여 충분한 정보를 제공하여야 함

(2) 연속적으로 제조(발행)되는 상품

- 수익구조, 기초자산 등이 동일하고 발행시점을 다르게 하여 연속적으로 제조(발행)되는 금융투자상품(시리즈 형태)의 경우
 - 최초 제조시점에 작성한 상품숙지자료를 이후 연속하여 제조(발행)되는 금융투자상품에도 사용할 수 있음
 - 다만, 이후 금융투자상품의 가치에 현저한 영향을 미치는 사건 등이 발생하는 경우 상품숙지자료를 재작성 하거나 별도 자료를 제공하여 적시성을 확보해야 함

(3) 적합·부적합 투자자 유형 명시

- 금융회사는 조사결과를 기초로 금융투자상품에 적합·부적합한 투자자 유형 및 그 근거 등을 상품숙지자료에 기재함
 - 특히, 금융투자협회의 「표준투자권유준칙」의 [참고 5]에서 정하고 있는 ‘고령·초고령투자자’에 대한 투자권유가 적절하지 않은 경우 동 사항을 상품숙지자료에 명시
 - 또한, 금융회사가 내부적으로 분류한 투자자유형(예: 위험 회피형, 적극투자형 등)에 대해 상품숙지자료에 기재하거나 별도 안내하는 등의 방법으로 직원이 숙지할 수 있도록 함

라. 상품숙지자료의 배포

- ☐ 금융회사는 직원에게 상품숙지자료를 제공, 직원이 금융투자상품에 대해 숙지할 수 있도록 함
- 상품이 출시되기 전에 제공하고, 내부 전산망 및 지점 등 직원이 쉽게 접할 수 있는 경로를 통해 배포함

3. 사후관리

- ☐ 금융회사의 감사담당부서는 자체적으로 상품조사·숙지의무의 이행 여부를 모니터링 하고, 부족한 점을 개선
- 고위험 금융투자상품에 대한 상품조사 이행 및 충실성 여부, 상품숙지자료 작성 및 공유 여부 등을 점검
- ☐ 또한, 금융회사의 판매담당부서는 판매직원이 금융투자상품 판매시 관련 법규에서 요구하는 자격 요건을 갖추고 있는지 여부 등을 주기적으로 점검

(별첨) 상품조사시 고려해야 하는 요소

가. 금융투자상품의 구조와 특징에 대한 일반적인 사항

- 일반적인 사항 : 금융투자상품의 종류, 상품구조, 운용전략, 종합적인 복잡성 정도와 이를 야기하는 원인 등
- 손익구조 : 만기, 기대수익률, 이자·배당의 지급방식, 수익달성조건, 극단적 상황에서의 손익, 조기상환조건 등
- 기초자산 : 기초자산의 종류, 최근 수년간 기초자산 가격 추이, 기초자산 가격의 확인 방법 등

나. 금융투자상품의 위험

- 원금손실위험 : 투자금액을 일부 또는 전부 잃을 가능성, 손실발생조건, 최대손실가능금액, 예금자보호대상 여부 등
- 기초자산 관련 위험 : 기초자산의 가격 등이 비우호적으로 움직일 경우 금융투자상품의 가치에 미치는 위험 등
- 유동성 위험 : 투자자가 중도에 금융투자상품을 해지하는 경우에 따른 손실 발생에 관한 사항
- 신용 위험 : 투자자가 금융투자상품을 제조(발행)한 금융회사의 채무불이행 위험에 노출되어 있는지 등에 관한 사항

다. 비용

- 금융투자상품 투자시 명칭·시점 등을 불문하고 투자자가 부담하는 금액의 명칭, 발생 이유, 발행 시점 등에 관한 사항

라. 제조(발행) 금융회사에 관한 사항

- 그 금융투자상품을 제조(발행)하였거나 그 상품에 영향을 미치는 자의 재무상태, 신용등급, 제조(발행)실적 등

마. 조세 및 기타사항

- 세금 관련 : 부과되는 세금의 종류 및 세율, 비과세·세금우대·분리과세 및 소득공제 관련 사항이 있는 금융투자상품의 경우 관련 내용
- 기타 회사의 판단에 따라 추가적으로 조사한 사항